CONTRATS CLIENTS

Contrat de prestation de services

Réf. AE-CTR-01 · Version 1.0, octobre 2026

Contrat n° Numéro du contrat

Entre les soussignés

Agence Elite, à compléter : forme juridique au capital de à compléter : capital, immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) sous le numéro à compléter : n° RCCM, NIU à compléter : NIU, dont le siège est situé 10 avenue Stéphane Tchitchelle, Centre-ville, BP 761, Pointe-Noire, République du Congo, représentée par à compléter : représentant légal, en qualité de à compléter : fonction,

ci-après dénommée « Agence Elite » ou « le Prestataire »,

d'une part,

Et

Nom du client, Forme juridique du client, immatriculée au RCCM sous le numéro RCCM du client, NIU NIU du client, dont le siège est situé Adresse du client, représentée par Nom et fonction du signataire, dûment habilité(e),

ci-après dénommé(e) « le Client »,

d'autre part.

Agence Elite et le Client sont ci-après désignés ensemble « les Parties » et individuellement « une Partie ».

Préambule

Agence Elite est une agence de services numériques et de communication basée à Pointe-Noire. Elle intervient notamment dans la création de sites internet, la communication digitale, la création graphique et audiovisuelle, l'impression, l'intelligence artificielle, les services informatiques, les logiciels de gestion et le recrutement.

Le Client souhaite confier à Agence Elite la réalisation de la prestation décrite ci-dessous. Après échanges, les Parties ont convenu de ce qui suit.

Article 1. Objet

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles Agence Elite réalise pour le Client la prestation suivante :

Description de la prestation

Le détail de la prestation figure dans le devis n° Numéro du devis du Date du devis et, le cas échéant, dans le cahier des charges, annexés au présent contrat.

Article 2. Documents contractuels

Le contrat est constitué des documents suivants, par ordre de priorité décroissant :

1. le présent contrat ;
2. le devis accepté par le Client ;
3. le cahier des charges, s'il existe ;
4. les conditions générales de vente d'Agence Elite.

En cas de contradiction entre ces documents, le document de rang supérieur prévaut. Les conditions générales d'achat du Client ne s'appliquent pas, sauf accord écrit d'Agence Elite.

Article 3. Durée

Le contrat entre en vigueur à la date de sa signature par les deux Parties.

Il est conclu pour Durée du contrat ou « la durée nécessaire à la réalisation de la prestation ». Il prend fin à la date de signature du procès-verbal de livraison et de recette, ou à l'échéance prévue, sauf résiliation anticipée dans les conditions de l'article 13.

Date prévisionnelle de début : Date de début. Date prévisionnelle de livraison : Date de livraison.

Article 4. Obligations d'Agence Elite

Agence Elite s'engage à :

- réaliser la prestation avec soin, selon les règles de l'art et dans le respect du devis ;
- affecter à la mission du personnel compétent ;
- informer le Client de l'avancement et de toute difficulté pouvant affecter les délais ou le résultat ;
- respecter les délais convenus, sous réserve que le Client respecte ses propres obligations ;
- conseiller le Client sur les choix techniques et pratiques utiles à son projet.

Agence Elite est tenue d'une obligation de moyens.

Article 5. Obligations du Client

Le Client s'engage à :

- fournir dans les délais convenus les informations, documents, contenus et accès nécessaires à la prestation ;
- garantir qu'il dispose des droits sur les éléments qu'il fournit (textes, images, logos, marques, données) ;

- désigner un interlocuteur unique disposant du pouvoir de décision : Nom et coordonnées de l'interlocuteur du Client ;
- valider ou commenter les livrables dans un délai de Nombre jours ouvrés à compter de leur transmission ;
- régler le prix aux échéances prévues.

Tout retard du Client dans la fourniture des éléments ou dans les validations reporte d'autant les délais d'Agence Elite.

Article 6. Prix

Le prix de la prestation est fixé à **Montant HT en FCFA FCFA hors taxes**, soit **Montant TTC en FCFA FCFA toutes taxes comprises**, selon le devis accepté.

Les frais annexes (déplacements hors de Pointe-Noire, achats pour le compte du Client, licences ou services de tiers) ne sont pas compris, sauf mention contraire du devis. Ils sont facturés au Client après son accord préalable.

Toute prestation non prévue au devis fait l'objet d'un devis complémentaire.

Article 7. Modalités de paiement

Le prix est payable selon l'échéancier suivant :

Échéance	Pourcentage	Montant (FCFA)
À la signature du contrat (acompte)	Pourcentage %	Montant
Étape intermédiaire	Pourcentage %	Montant
À la livraison	Pourcentage %	Montant

Les factures sont payables à Nombre jours à compter de leur date d'émission, par l'un des moyens suivants :

- Mobile Money : Numéro Mobile Money d'Agence Elite ;
- virement bancaire : à compléter : banque et RIB, compte n° Numéro de compte ;
- espèces, contre reçu, au siège d'Agence Elite.

En cas de retard de paiement, Agence Elite peut, après une relance restée sans effet pendant huit (8) jours, suspendre la prestation jusqu'au paiement complet des sommes dues. Les délais de livraison sont alors prolongés d'autant. Des pénalités de retard au taux de Taux des pénalités % par mois de retard peuvent être appliquées sur les sommes impayées.

Article 8. Livraison et recette

Agence Elite livre les éléments prévus au devis. Le Client dispose de Nombre jours ouvrés pour procéder à leur vérification et signer le procès-verbal de livraison et de recette, avec ou sans

réserves.

Les réserves doivent être précises et porter sur des écarts par rapport au devis ou au cahier des charges. Agence Elite corrige les réserves justifiées dans un délai raisonnable.

À défaut de réponse du Client dans le délai indiqué, ou en cas d'utilisation des livrables, la recette est réputée prononcée sans réserve.

Article 9. Propriété intellectuelle

Les droits de propriété intellectuelle sur les livrables créés spécifiquement pour le Client lui sont cédés après **paiement intégral** du prix. L'étendue de la cession (droits, supports, territoire, durée) est précisée au devis ou dans un contrat de cession de droits distinct. Jusqu'au paiement complet, Agence Elite reste titulaire de ces droits.

Restent la propriété d'Agence Elite ou de leurs auteurs : les outils, méthodes, savoir-faire, bibliothèques de code, modèles et éléments préexistants utilisés pour la prestation. Le Client reçoit sur eux un droit d'utilisation non exclusif, limité aux besoins des livrables.

Les éléments fournis par des tiers (polices, photos de banques d'images, extensions, logiciels) restent soumis à leurs licences propres.

Sauf refus écrit du Client, Agence Elite peut citer le nom du Client et présenter les réalisations dans ses références et son portfolio, après leur mise en ligne ou leur diffusion publique.

Article 10. Confidentialité

Chaque Partie s'engage à garder confidentielles les informations de l'autre Partie dont elle a connaissance à l'occasion du contrat (informations commerciales, techniques, financières, données clients, accès), à ne les utiliser que pour l'exécution du contrat et à ne les communiquer qu'aux personnes qui en ont besoin, tenues à la même obligation.

Cette obligation ne s'applique pas aux informations publiques, déjà connues de la Partie qui les reçoit, ou dont la communication est exigée par la loi ou une autorité judiciaire.

Elle s'applique pendant toute la durée du contrat et pendant **trois (3) ans** après sa fin.

Article 11. Données personnelles

Si la prestation implique le traitement de données personnelles pour le compte du Client, Agence Elite agit en qualité de sous-traitant, et le Client en qualité de responsable du traitement.

Agence Elite s'engage alors à :

- traiter les données uniquement sur instruction écrite du Client et pour les besoins de la prestation ;
- garantir la confidentialité des données et la sécurité de leur traitement (accès restreints, mots de passe chiffrés, hébergement sécurisé) ;
- informer le Client sans délai de toute violation de données dont elle a connaissance ;

- aider le Client à répondre aux demandes des personnes concernées ;
- restituer ou supprimer les données à la fin du contrat, au choix du Client.

Les Parties respectent la loi n° 29-2019 du 10 octobre 2019 portant protection des données à caractère personnel en République du Congo et, lorsque des personnes situées en France ou dans l'Union européenne sont concernées, le règlement (UE) 2016/679 (RGPD) et la loi Informatique et Libertés. Un accord de traitement des données distinct peut compléter le présent article.

Article 12. Responsabilité

Agence Elite est responsable des dommages directs causés au Client par une faute prouvée dans l'exécution du contrat.

Elle n'est pas responsable :

- des dommages indirects (perte de chiffre d'affaires, de clientèle, d'image ou de données non sauvegardées par le Client) ;
- des conséquences d'informations ou de contenus inexacts ou illicites fournis par le Client ;
- des défaillances des services de tiers (opérateurs, hébergeurs, plateformes de réseaux sociaux, fournisseurs de paiement).

Sauf faute lourde ou intentionnelle, la responsabilité totale d'Agence Elite au titre du contrat est limitée au montant effectivement payé par le Client au titre de ce contrat.

Article 13. Résiliation

Résiliation pour manquement. En cas de manquement grave d'une Partie à ses obligations, non réparé dans un délai de quinze (15) jours après une mise en demeure par écrit (lettre remise contre décharge, courrier recommandé ou e-mail avec accusé de réception), l'autre Partie peut résilier le contrat de plein droit.

Résiliation à l'initiative du Client. Le Client peut mettre fin au contrat à tout moment par écrit. Il règle alors les prestations réalisées jusqu'à la date de résiliation, ainsi que les frais engagés. L'acompte reste acquis à Agence Elite.

Effets. À la fin du contrat, chaque Partie restitue les documents et informations de l'autre. Les livrables payés sont remis au Client.

Article 14. Force majeure

Aucune Partie n'est responsable d'un retard ou d'une inexécution causés par un événement de force majeure, c'est-à-dire un événement échappant à son contrôle, imprévisible et irrésistible (catastrophe naturelle, épidémie, émeute, décision des autorités, coupure générale d'électricité ou d'internet, etc.).

La Partie concernée en informe l'autre par écrit dans les meilleurs délais. Les obligations sont suspendues pendant la durée de l'événement. Si celui-ci dure plus de trente (30) jours, chaque

Partie peut résilier le contrat par écrit, sans indemnité, les prestations réalisées restant dues.

Article 15. Non-sollicitation

Pendant la durée du contrat et douze (12) mois après sa fin, le Client s'interdit de solliciter ou d'embaucher, directement ou indirectement, un salarié ou prestataire d'Agence Elite ayant participé à la prestation, sauf accord écrit d'Agence Elite.

Article 16. Dispositions générales

- **Intégralité.** Le contrat exprime l'intégralité de l'accord des Parties sur son objet. Il remplace tout échange antérieur.
- **Modification.** Toute modification du contrat fait l'objet d'un avenant écrit signé par les deux Parties.
- **Sous-traitance.** Agence Elite peut confier une partie de la prestation à des partenaires, en restant responsable de leur travail envers le Client.
- **Cession.** Aucune Partie ne peut céder le contrat sans l'accord écrit de l'autre.
- **Tolérance.** Le fait pour une Partie de ne pas se prévaloir d'un manquement ne vaut pas renonciation à s'en prévaloir plus tard.
- **Notifications.** Les notifications sont adressées aux adresses indiquées en tête du contrat ou par e-mail : contact@agence-elite.fr pour Agence Elite, E-mail du Client pour le Client.

Article 17. Droit applicable et litiges

Le contrat est soumis au droit de la République du Congo, y compris les Actes uniformes de l'OHADA applicables.

En cas de différend, les Parties recherchent d'abord une solution amiable pendant trente (30) jours à compter de la notification écrite du différend. À défaut d'accord, le litige est porté devant le **tribunal de commerce de Pointe-Noire**.

Annexes

- Annexe 1 : devis n° Numéro du devis
- Annexe 2 : cahier des charges (le cas échéant)
- Annexe 3 : conditions générales de vente d'Agence Elite

Fait à Pointe-Noire, le Date, en deux (2) exemplaires originaux.

Signatures

Pour Agence Elite	Pour Nom du client
à compléter : représentant légal, à compléter : fonction	Nom et fonction du signataire

Pour Agence Elite	Pour Nom du client
Date : Date	Date : Date
Signature :	Signature :